

제 목 구내식당 위탁운영 용역 기술능력 평가기준 불합리

소 관 부 서(기관) ♣♣본부

조 치 부 서(기관) ♣♣본부

내 용

1. 업무 개요

♣♣본부는 구내식당 위탁운영 용역(이하 “구내식당 용역”이라 한다)을 위하여 20XX년 X월과 X월 두 차례에 걸쳐 입찰을 진행하였고 계약업체 선정을 위하여 기술능력 평가표에 따라 평가를 실시하였다.

2. 판단기준

공사(公社) 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제5조(제안서 평가기준 및 작성지침) 및 제10조(제안서의 평가)에 따르면 구매요청부서의 장은 제안서 평가기준을 정하고 평가기준에 따라 기술능력평가를 실시하도록 되어 있다.

그리고 기술능력평가는 입찰 참가 업체가 과업을 적정하게 수행할 수 있는지를 확인하기 위한 것으로 과업 수행능력과 관련되고 모두가 수용할 수 있는 합리적인 평가기준이 설정되어야 한다.

또한 평가기준이 모호할 경우 평가자에 따라 결과가 달라질 수 있고 입찰 참가 업체에게 불필요한 혼란을 야기할 수 있으므로 평가기준을 명확히 제시할 필요가 있다.

따라서 ♣♣본부는 제안서 평가기준을 합리적이고 명확하게 정하여 평가결과의 공정성과 신뢰성을 확보하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 구내식당 위탁운영 실적증명서 작성기준 불합리

구내식당 용역 X차, X차 제안요청서를 점검한 결과 [서식X] 구내식당 위탁운영 실적증명서에는 “[사업개요]에 반드시 “위탁급식” 및 “X일 평균 중식 기준 식수 XXX식 이상”이 기재되어야 하며 동 내용이 없는 실적은 인정하지 않음”이라고 되어 있다.

그런데 위 내용은 해당문구와 동일하게 작성하지 않을 시 실적으로 인정하지 않는다는 것으로 단순히 문구를 명시된 대로 작성하였는지 여부로 실적을 평가하는 것은 불합리하다고 판단된다.

그 결과 입찰 참가 업체가 위탁급식으로 X일 평균 중식기준 식수 XXX식 이상의 실적이 있음에도 실적으로 인정받지 못할 우려가 있다.

나. 식수인원 관련 작성기준 불합리

구내식당 용역 X차, X차 제안요청서를 점검한 결과 식수인원과 관련된 입찰 참가 자격과 평가기준, [서식X] 실적현황표의 작성내용이 특별한 사유 없이 서로 상이한 점이 같이 확인되었다.

그 결과 동일한 제안요청서 내에서 식수인원과 관련된 내용이 상이하여 입찰 참가 업체로 하여금 제안서 작성 시 혼란을 줄 수 있으므로 작성기준을 통일하는 것이 바람직하다.

다. 구내식당 위탁운영 실적 평가방법 불합리

구내식당 용역 X차, X차 위탁운영 실적 평가를 점검한 결과 ♣♣본부는 계약기간 X년 이상 및 실제 운영기간 X개월 이상의 실적을 평가하면서 계약서만을 근거로 하였다.

그러나 계약서의 경우 상호간 계약관계가 유효한지에 대한 증빙은 될 수 있지만 위탁업체의 형편에 따라 실제 운영이 연기될 수도 있으므로 실제 운영여부를 확인하기에는 충분하지 않다.

따라서 ♣♣본부는 실제 운영기간 X개월 이상의 실적을 평가하고자 한다면 X개월 이상의 세금계산서 또는 과세표준증명원 등 X개월 이상의 운영실적을 증빙할 수 있는 자료를 제출받아 평가에 활용하는 것이 바람직하다.

라. 인증 및 책임보험 가입 평가기준 불합리

구내식당 용역 X차, X차 인증 및 책임보험 가입 평가를 점검한 결과 ♣♣본부는 제안요청서와는 별도로 평가 세부기준을 마련하여 필수 가입 보험의 경우 대분류 또는 소분류에 포함되어 있으면 가입된 것으로 인정하였으나 필수 가입 외 보험의 경우에는 소분류에 포함되어 있으나 대분류에 포함되어 있지 않다는 이유로 가입된 것으로 인정하지 않았다.

그러나 사고 발생 시에는 동일한 보장내용만으로도 배상책임이 가능하기 때문에 필수 가입 외 보험이 소분류에 포함되었다는 이유로 가입을 인정하지 않는 것은 불합리하므로 분류에 관계없이 가입을 인정해주는 등 평가 세부기준을 보완하는 것이 바람직하다.

마. 단체급식 위탁경험 축적정도 평가기준 불합리

구내식당 용역 X차, X차 단체급식 위탁경험 축적정도 평가기준을 점검한 결과 ♣♣본부는 단체급식 위탁경험을 파악하기 위하여 사업자등록증의 개업연월일을 기준으로 평가하고 있으나 사업자등록증에는 실제 위탁급식업을 시작한 날짜를 정확히 알 수 없어

사업자등록증을 평가에 활용하는 것은 불합리하다.

따라서 위탁경험 축적정도를 정확히 파악하기 위하여 업종에 위탁급식업이 추가된 시점이 명확하게 나타나 있는 사업자등록 변경내역이나 법인등기부등본 등과 같은 서류가 평가에 활용되도록 평가기준을 변경하는 것이 바람직하다.

바. 조리인력의 자격 및 경력 평가기준 불합리

구내식당 용역 X차, X차 조리인력의 자격 및 경력 평가를 점검한 결과 ♣♣본부는 제안요청서와는 별도로 평가 세부기준을 마련하여 영양사 및 조리사 각 상위 X명 중 가장 경력이 낮은 인력 X명을 기준으로 평가한 것이 확인되었다.

그러나 현재 평가기준은 다양하게 해석될 여지가 있어 평가자의 주관에 따라 특정업체에게 유리하게 평가될 우려가 있다.

따라서 조리인력의 자격 및 경력 평가를 위한 점수산정 방식을 구체적으로 제시하여 평가자에 따라 동일하게 평가하도록 하는 것이 바람직하다.

관련부서(기관) 의견 ♣♣본부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♣♣본부장은

구내식당 위탁운영 용역 기술능력평가 결과의 공정성과 신뢰성을 확보하기 위하여 위탁운영 실적증명서 작성기준, 식수인원 관련 작성기준, 위탁운영 실적 평가방법, 인증 및 책임보험 가입 평가기준, 단체급식 위탁경험 축적정도 평가기준, 조리인력의 자격 및 경력 평가기준을 보완하시기 바랍니다.(권고)